

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES Y CONSEJO DE TITULARES CONDominio STELLA MARIS	CIVIL NUM. SJ2025CV00899
Demandantes	SALÓN:804
VS.	SOBRE: INJUNCTION
CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y ASEGURADORA ABC	PRELIMINAR Y
Demandados	PERMANENTE;INJUNCTION
	ESTATUTARIO,LEY DE
	CONDominios Y ARTÍCULO
	14.1 LEY DE REFORMA DE
	PERMISOS

MOCIÓN SOLICITANDO INTERVENCIÓN COMO DEMANDANTE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE Harlan B. Harvey, en su carácter de propietario de una unidad residencial en el **Condominio Stella Maris**, por conducto de la representante legal, que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE , ALEGA Y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN

1. El compareciente Harland Benjamin Harvey es mayor de edad, soltero y su dirección física y postal es: 1020, Avenida Ashford, Apt 123, San Juan PR 00907. Su correo electronico es harlanharvey@gmail.com y su teléfono es (804)731-3324.
2. Esta moción se presenta al amparo de la **Ley de Condominios de Puerto Rico (Ley 129-2020), Artículos 39, 44 y 45**, y la **Regla 21 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico**, a los fines de que se nos permita intervenir como parte co-demandante en el presente pleito, ya que la controversia afecta directamente los derechos de propiedad del compareciente quien es el titular del **apartamento 5A del Condominio Stella Maris.(Véase Anejo I Escritura de Compraventa).**
3. En el caso que nos ocupa, el propietario de la unidad **10-A, a saber, la Corporación Colón Prieto ha llevado a cabo modificaciones estructurales en elementos comunes y en la fachada del Condominio sin la aprobación requerida del 100% de los titulares, conforme dispone la Ley 129-2020 y la Escritura Matriz del condominio.**
4. En caso de referencia en el cual la **Junta de Directores del Condominio Stella Maris y el Consejo de Titulares** ha instado la presente acción legal para hacer cumplir la Ley de Condominios, **el compareciente tiene derecho a unirse a la demanda como parte co-demandante y sostener la misma como titular individual, protegiendo su interés propietario.**

II. FUNDAMENTOS LEGALES PARA INTERVENIR

4. El **Artículo 39(b) de la Ley 129-2020** establece que los elementos comunes, incluida la fachada del condominio, **no pueden ser alterados sin el consentimiento unánime de los titulares.**
5. El **Artículo 44 de la Ley 129-2020** dispone que **cualquier alteración sustancial a los elementos comunes requiere la autorización del Consejo de Titulares**, lo que en este caso no ocurrió.

7. Según el **Artículo 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos (Ley 161-2009)**, una **persona privada con un interés propietario que se vea afectado adversamente** tiene derecho a presentar una acción para exigir la revocación de permisos mal otorgados o la paralización de obras ilegales.
8. La **Regla 21.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico** permite la intervención **como cuestión de derecho cuando el solicitante tiene un interés legítimo y directo en la controversia**.

III. JUSTIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN

9. Como propietario del apartamento 5A dentro del Condominio Stella Maris, el compareciente tiene un **interés propietario directo en la conservación de la fachada y elementos comunes del condominio**.
10. El apartamento 10-A ha llevado a cabo construcciones sin autorización, **alterando la estructura del condominio y afectando la estética y seguridad del edificio**.
11. El Consejo de Titulares **ya votó en contra de estas alteraciones**, pero la parte demandada ha ignorado dicha decisión y ha continuado con la construcción ilegal.
12. Si la **Junta de Directores no hace cumplir la Ley de Condominios y las decisiones del Consejo de Titulares**, el compareciente tiene derecho a actuar individualmente para proteger su derecho propietario y exigir la restitución de la fachada del condominio a su estado original.

IV. REMEDIOS SOLICITADOS

13. El compareciente solicita que este Honorable Tribunal le **conceda intervención en el presente caso como co-demandante**, con la misma capacidad y derechos procesales que el Consejo de Titulares.
14. En caso de que la Junta de Directores **no continúe con la acción legal contra la parte demandada**, el compareciente solicita que se le **reconozca el derecho de actuar como demandante para exigir la remoción de las alteraciones ilegales**.
15. Se solicita además la imposición de honorarios de abogado a la parte demandada por su actuación temeraria y en incumplimiento de la Ley de Condominios.

V. SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal:

- 1. Declare Ha Lugar** la presente moción y nos permita intervenir como parte co-demandante en el presente caso.
- 2. Autorice** al compareciente a unirse a la acción legal instada por el Consejo de titulares del Condominio Stella Maris y continuar con la acción legal en caso de inacción por parte de la Junta de Directores del Condominio Stella Maris.
- 3.** Conceda cualquier otro remedio que en derecho proceda.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO, en San Juan, Puerto Rico hoy 20 de marzo de 2025.

ROSARIO BADILLO LAW OFFICES

1106 CALLE PICCIONI APT. 5

SAN JUAN, PUERTO RICO 00907

E-MAIL: trosariobadillo@yahoo.com

F/LCDA. TERESA ROSARIO BADILLO

